

Bevollmächtigungsvertrag / 授权代表合同

gemäß § 35 Absatz 2 Verpackungsgesetz (VerpackG) und der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

根据《包装法》第 35 条第 2 款及欧盟包装和包装废弃物法规 (PPWR)

§ 1 Vertragsparteien

Auftraggeber (Kunde)

Name, Vorname: Qin, Zhiyong
Firmenname: REMONDIS (Shanghai) Industrial & Science Service Ltd.
Anschrift: Raum 722, Gebäude 1 Linkin Square
Platz, Hubin Str. 222, Shanghai VR China
E-Mail: zhiyong.qin@remondis.com Telefon: 139886655443

Bevollmächtigter: LIVANTO GmbH

Geschäftsführer: Zifeng Qian
Anschrift: Luisenhofnung 3C, 44225
Dortmund Germany
– nachfolgend **"Bevollmächtigter"** genannt –

§ 2 Gegenstand der Bevollmächtigung

(1) Der Auftraggeber bevollmächtigt den Bevollmächtigten gemäß § 35 Absatz 2 Verpackungsgesetz (VerpackG) unwiderruflich, ihn bei der Erfüllung seiner Pflichten nach dem VerpackG zu vertreten. Mit der vollständigen Anwendbarkeit der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) ab dem 12. August 2026 tritt diese Bevollmächtigung in die entsprechende Rechtsnachfolge nach dem Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) ein.

(2) Der Bevollmächtigte handelt im eigenen Namen. Er gilt als Hersteller im Sinne des VerpackG, auch wenn er selbst keine Verpackungen vertreibt.

(3) Die Bevollmächtigung umfasst sämtliche Pflichten des Auftraggebers nach dem VerpackG, mit Ausnahme der Registrierungspflicht nach § 9 VerpackG. Eine Beschränkung auf einzelne Pflichten ist ausgeschlossen ("Ganz-oder-Gar-Nicht-Lösung").

(4) Die Bevollmächtigung umfasst insbesondere:
a) den Abschluss und die Abwicklung eines Systembeteiligungsvertrages mit einem dualen System;
b) die jährliche fristgerechte Meldung der vom Auftraggeber in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen nach Materialfraktionen im Verpackungsregister LUCID;
c) die Abgabe einer jährlichen Vollständigkeitserklärung, sofern

第一条 合同双方

委托方（客户）

姓名: 秦志勇
公司名称: 瑞曼迪斯（上海）工业科技服
务有限公司
地址: 上海市黄浦区湖滨路 222 号
领展企业广场 1 号楼 722 室
电子邮箱: zhiyong.qin@remondis.com

授权代表: LIVANTO GmbH

法定代表人: Zifeng Qian
地址: Luisenhofnung 3C, 44225
Dortmund Germany
– 以下简称 **"授权代表"** –

第二条 合同双方

(1) 委托方根据《包装法》第 35 条第 2 款，不可撤销地委托授权代表代其履行《包装法》项下的义务。随着欧盟包装和包装废弃物法规 (PPWR) 自 2026 年 8 月 12 日起全面适用，本委托关系转入相应的《包装法实施法》(VerpackDG) 法律框架。

(2) 授权代表以自己名义行事。即使其自身不销售任何包装，仍被视为《包装法》意义上的生产者。

(3) 授权涵盖委托方在《包装法》项下的全部义务，但《包装法》第 9 条规定的注册义务除外。不得限制于个别义务 ("全或无"原则)。

(4) 授权特别包括:
a) 与双元系统签订并履行系统参与合同;
b) 在 LUCID 包装登记册中按材料类别按时申报委托方投放市场的包装数量;
c) 如满足法定条件, 提交年度完整性声明;

die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen;

d) die Organisation der Rücknahme von Transportverpackungen, gewerblichen Verkaufs- und Umverpackungen sowie Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter gemäß § 15 VerpackG;

e) die Teilnahme an einem bundesweiten Pfandsystem, sofern der Auftraggeber pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen in Verkehr bringt;

f) die Entgegennahme von Bescheiden und Mitteilungen der zuständigen Behörden (Zentrale Stelle Verpackungsregister – ZSVR, duale Systeme, sonstige Behörden) im Namen des Auftraggebers.

d) 根据《包装法》第 15 条，组织运输包装、商业销售包装和二次包装以及有害物质填充物包装的回收；

e) 如委托方投放有押金义务的一次性饮料包装，参与全国性押金系统；

f) 以委托方名义接收主管机关（中央包装品登记处 – ZSVR、双元系统、其他机关）的决定和通知。

§ 3 Pflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, sich eigenständig im Verpackungsregister LUCID gemäß § 9 VerpackG zu registrieren und seine Registrierungsdaten stets aktuell zu halten.

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, im Verpackungsregister LUCID den Bevollmächtigten als seinen Bevollmächtigten zu benennen (unter Angabe des Namens "LIVANTO GmbH" oder der Bevollmächtigten-ID) und diese Benennung während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Bevollmächtigten alle für die Erfüllung der Pflichten erforderlichen Daten vollständig, wahrheitsgemäß und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, insbesondere:

a) die jährlich tatsächlich in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen nach Materialfraktionen, spätestens bis zum 01. März des Folgejahres;

b) Änderungen seiner Firmierung, Anschrift oder sonstiger für die Systembeteiligung relevanter Daten unverzüglich nach Eintritt der Änderung.

(4) Der Auftraggeber stellt den Bevollmächtigten von allen Ansprüchen Dritter (insbesondere der ZSVR, dualer Systeme oder anderer Behörden) frei, die aus unvollständigen, unrichtigen oder verspäteten Angaben des Auftraggebers resultieren. Dies gilt auch für Bußgelder und sonstige Sanktionen. Diese Verpflichtungen und Sanktionen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

第三条 委托方的义务

(1) 委托方承诺根据《包装法》第 9 条自行在 LUCID 包装登记册中注册，并始终保持其注册数据为最新。

(2) 委托方承诺在 LUCID 包装登记册中指定授权代表为其授权代表（注明 "LIVANTO GmbH" 名称或授权代表 ID），并在整个合同期内保持该指定。

(3) 委托方委托方承诺向授权代表提供所有履行义务所需的完整、真实、及时的数据，特别是：

a) 每年实际投放市场的包装数量，按材料类别分类，最迟于次年 3 月 1 日前提供；

b) 其公司名称、地址或其他与系统参与相关的数据的任何变更，在变更发生后立即通知。

(4) 因委托方提供不完整、不正确或延迟的信息而导致第三方（特别是 ZSVR、双元系统或其他机关）提出索赔的，委托方应免除授权代表的责任。这也适用于罚款和其他制裁。该等责任由委托方自行承担。

§ 4 Vergütung und Zahlungsmodalitäten

(1) Der Auftraggeber zahlt an den Bevollmächtigten eine jährliche

第四条 报酬与支付方式

(1) 委托方因授权代表服务，向授权代表支付

Grundpauschale in Höhe von 19,80 Euro für die Übernahme der Bevollmächtigung.	年度基础服务费，金额为 19.80 欧元。
(2) Die Zahlungsmodalitäten ergeben sich aus Anlage A. Zahlungen sind ausschließlich an den dort benannten Zahlungsabwickler zu leisten.	(2) 支付方式详见附件 A。款项应仅支付至该附件中指定的支付处理方。
(3) Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Bevollmächtigten jährlich im Voraus per E-Mail an die vom Auftraggeber angegebene E-Mail-Adresse. Die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt fällig.	(3) 发票由授权代表每年预先开具，以电子邮件形式发送至委托方指定的邮箱。款项须在收到发票后 14 天内付清。
(4) Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Vertrag bis zum vollständigen Zahlungseingang der jährlichen Grundpauschale sowie der Systementgelte zu verweigern (§ 320 BGB). Die Bevollmächtigung wird erst mit vollständiger Zahlung wirksam.	(4) 在年度基础服务费及系统回收费全部到账之前，授权代表有权拒绝履行本合同项下的义务（《德国民法典》第 320 条）。授权关系自全额付款后方始生效。
(5) Die vorgenannten Beträge verstehen sich als Nettobeträge.	(5) 上述金额为净额。
§ 5 Haftung	第五条 责任
(1) Der Bevollmächtigte haftet für Schäden, die dem Auftraggeber aus einer Pflichtverletzung entstehen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.	(1) 授权代表仅对其因违反义务给委托方造成的损失，在存在故意或重大过失时承担责任。
(2) Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Bevollmächtigte nur bei Verletzung von Kardinalpflichten. In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt.	(2) 对于简单过失，仅在违反核心义务时承担责任。在此情况下，责任限于可预见的、典型性的损害。
(3) Die Haftung pro Schadensfall ist – unabhängig vom Rechtsgrund – auf den Betrag der im laufenden Vertragsjahr gezahlten Grundpauschale gemäß § 4 Absatz 1 begrenzt, es sei denn, der Bevollmächtigte handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.	(3) 每起损害事件的责任——无论法律依据为何——限于当年度已支付的基础服务费金额，但授权代表存在故意或重大过失的除外。
§ 6 Vertragsdauer und Kündigung	第六条 合同期限与终止
(1) Die erste Vertragslaufzeit beginnt am 1. Juli 2026 und endet am 30. Juni 2027.	(1) 第一个合同期自 2026 年 7 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止。
(2) Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere zwölf Monate (vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres), sofern er nicht von einer der Parteien mit einer Frist von vier Wochen vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.	(2) 本合同自动续约，每次续约十二个月（自 7 月 1 日起至次年 6 月 30 日止），除非任何一方在当前合同期届满四周前书面终止本合同。
(3) Die Bevollmächtigung gilt für alle Verpackungsmengen, die der Auftraggeber während der Laufzeit dieses Vertrages in Verkehr bringt, sowie für die sich daraus ergebenden gesetzlichen Pflichten (einschließlich der bis zum 31. März bzw. 15. Mai des	(3) 本授权适用于委托方在本合同有效期内投放市场的所有包装数量，以及由此产生的法律义务（包括在次年 3 月 31 日或 5 月 15 日前履行的、针对上一日历年义务）。

Folgejahres zu erfüllenden Pflichten für das vorangegangene Kalenderjahr).	
(4) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei Zahlungsverzug des Auftraggebers über mehr als 30 Tage oder Entzug des Logins des Bevollmächtigten im LUCID.	(4) 双方因重大事由而特别终止合同的权利不受影响。重大事由尤其包括委托方延迟付款超过 30 天，或授权代表的 LUCID 登录账号被吊销。
§ 7 Vertragssprache (1) Vertragssprache ist Deutsch. Die deutsche Fassung dieses Vertrages ist rechtlich bindend. (2) Die beigefügte chinesische Übersetzung dient nur dem Verständnis. Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der chinesischen Fassung geht die deutsche Fassung vor.	第七条 合同语言 (1) 合同语言为德语。本合同的德语版本具有法律约束力。 (2) 所附中文翻译仅作参考之用。中德版本如有不一致，以德语版本为准。
§ 8 Schlussbestimmungen (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. (3) Gerichtsstand ist der Sitz des Bevollmächtigten. Jede Partei kann die andere Partei auch an deren allgemeinem Gerichtsstand verklagen. (4) Es gilt deutsches Recht. Bei Widersprüchen zwischen deutschem Recht und dem Recht des Staates des Auftraggebers geht deutsches Recht vor.	第八条 最终条款 (1) 本合同的变更和补充须采用书面形式。 (2) 如果本合同个别条款无效，不影响其余条款的有效性。 (3) 管辖地为授权代表所在地。任何一方也可在另一方的一般诉讼地起诉对方。 (4) 适用德国法律。德国法律与委托方所在国法律不一致时，以德国法律为准。
Nachstehend kein Text.	以下无正文。

Auftraggeber / 委托方（客户）	Bevollmächtigter / 授权代表
Ort, Datum / 地点，日期	Ort, Datum / 地点，日期
Unterschrift / 签名 Firmenstempel / 公章（如有）	Unterschrift / 签名 LIVANTO GmbH / Zifeng Qian (Geschäftsführer)

Anlage A / 附件 A

Zahlungsabwicklungsvereinbarung

付款处理协议

(1) Der Bevollmächtigte hat zur Unterstützung bei der Kundenkommunikation, dem Onboarding und der Zahlungsabwicklung die FREDDY (Shanghai) Information Consulting Ltd. Zweigniederlassung Huainan (nachfolgend "FREDDY") als Zahlungsabwickler beauftragt.	(1) 授权代表已委托福瑞笛（上海）信息咨询有限公司淮南分公司（以下简称"福瑞笛"）作为支付处理方，协助进行客户沟通、服务开通及付款处理。
(2) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass Zahlungen ausschließlich an FREDDY zu leisten sind. Die Zahlung an FREDDY gilt als Zahlung an den Bevollmächtigten.	(2) 委托方同意，款项应仅支付至福瑞笛。向福瑞笛的支付视为向授权代表的支付。
(3) FREDDY verpflichtet sich, nach Abzug der vereinbarten Service- und Verwaltungspauschale die vereinnahmten Beträge (jährliche Grundpauschale und Systementgelte) an den Bevollmächtigten weiterzuleiten. Die Weiterleitung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Zahlungsaufforderung durch den Bevollmächtigten.	(3) 福瑞笛承诺，在扣除约定的服务及管理费后，将收取的款项（年度基础服务费及系统回收费）转付给授权代表。转付应在收到授权代表书面付款通知后 14 天内完成。
(4) Der Bevollmächtigte verpflichtet sich, die Systementgelte (Recyclinggebühren) in voller Höhe und fristgerecht an das duale System weiterzuleiten.	(4) 授权代表承诺，将系统回收费（回收费用）全额、按时转付给双元系统。
(5) FREDDY haftet ausschließlich für eigenes vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten im Rahmen seiner Tätigkeit als Zahlungsabwickler. Für die fachliche Richtigkeit der vom Bevollmächtigten erbrachten Leistungen übernimmt FREDDY keine Haftung.	(5) 福瑞笛仅在其作为支付处理方的活动中，对自身故意或重大过失行为承担责任。对于授权代表所提供服务的专业准确性，福瑞笛不承担任何责任。
(6) Diese Vereinbarung ist ein Anhang zum Bevollmächtigungsvertrag und ein wesentlicher Bestandteil desselben. Im Falle von Widersprüchen zwischen dieser Anlage und dem Hauptvertrag geht der Hauptvertrag vor.	(6) 本协议是授权代表合同的附件，构成其重要组成部分。若本附件与主合同存在不一致，以主合同为准。

Auftraggeber / 委托方（客户）	Bevollmächtigter / 授权代表	Zahlungsabwickler / 支付处理方
Ort, Datum / 地点，日期	Ort, Datum / 地点，日期	Ort, Datum / 地点，日期
Unterschrift / 签名 Firmenstempel / 公章（如有）	Unterschrift / 签名 LIVANTO GmbH / Zifeng Qian	Unterschrift, Stempel / 签名，盖章 FREDDY / 福瑞笛